



الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل
وزارة المالية
المديرية العامة للجمارك



دليل إجراءات جمركة البضائع عند الاستيراد وعند التصدير

جدول المحتويات

2	جدول المحتويات
3	المقدمة
4	الجزء الأول: الإجراءات عند الاستيراد
5	الإجراء 01: احضار وتقديم البضائع للجمارك
9	الإجراء 02: تسجيل وإيداع التصريح المفصل
11	الإجراء 03: فحص التصريح المفصل وفحص البضائع
13	الإجراء 04: تصفية وتسديد الحقوق والرسوم
16	الإجراء 05: سحب البضائع
19	الجزء الثاني: الإجراءات عند التصدير
20	الإجراء 01: التنظيم المسبق للتصدير
22	الإجراء 02: تسجيل وإيداع التصريح المفصل
24	الإجراء 03: فحص التصريح المفصل وفحص البضائع
26	الإجراء 04: تصفية وتسديد الحقوق والرسوم
28	الإجراء 05: سحب البضائع عند التصدير
32	الملاحق

المقدمة

تمثل التجارة الخارجية لموريتانيا محركًا أساسيًا للنمو إذ تساهم في تحفيز الابتكار وتعزيز التبادل الاقتصادي والمساهمة في التنمية الوطنية، وفي قلب هذه الديناميكية التجارية، تلعب إدارة الجمارك دورًا محوريًا في تأمين سلسلة الإمداد اللوجستية الدولية، بالإضافة إلى دورها في ضمان انسيابية المبادلات التجارية، تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، وبالتالي خلق بيئة تجارية آمنة ومنظمة.

من جهة أخرى، فإن الجمارك الموريتانية تواجه تحديات كبيرة، لا سيما بسبب موقع البلاد الجغرافي في منطقة تشهد تطورات مستمرة وتتعرض لمخاطر أمنية متزايدة، حيث تصبح اليقظة الدائمة والقدرة على التكيف المستمر، ضرورة لضمان أمن حركة الأفراد والبضائع، مع تسهيل التجارة المشروعة.

ولذلك، فقد أصبح توثيق الإجراءات الجمركية وتبسيطها من أولويات الحكومة، وقد تم إدراجها ضمن الأهداف الاستراتيجية المحددة في الخطة التوجيهية لإصلاح المالية العامة للفترة 2022-2025، والتي تنص صراحة: "سيتم مواصلة تحسين الإجراءات وتبسيطها من أجل تقليص تكاليفها والتخفيف من التعقيدات الإدارية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، والحد من فرص ارتكاب المخالفات وتسهيل المراقبة الجمركية، مع ضرورة ترشيد هذه الإجراءات قبل الشروع في رقمنتها".

وعليه، فإن هذا العمل يهدف إلى تقديم دليل إجراءات مفصل لعمليات استيراد وتصدير البضائع، مما يمثل خطوة مهمة في تحديد وتحسين العمليات الجمركية الرئيسية، حيث تستند المقارنة المعتمدة هنا على تحليل تسلسلي لإجراءات الاستيراد والتصدير.

وقد تم إعداد هذه المنهجية مع مراعاة الواقع الميداني، وخصوصا توافقها التام مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ولذلك يمكن اعتبار هذا العمل، الذي يتمثل في تحديد وتحليل وتحسين الإجراءات الجمركية، أداة أساسية لدعم مسار الإصلاح الذي أطلقته السلطات العمومية والمديرية العامة للجمارك.

من المهم التذكير أن هذا الدليل يكتسي طابعًا إعلاميًا وتوعويًا وعمليًا بالدرجة الأولى، وقد تم إعداده بهدف تسهيل فهم إجراءات جمركية للبضائع عند الاستيراد والتصدير ومرافقة مختلف الأطراف في إنجاز معاملاتها، ولذلك، فإنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحل محل أحكام مدونة الجمارك أو النصوص التطبيقية الصادرة بموجبها أو غيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والتي تظل وحدها المرجع القانوني الرسمي والملزم في المجال الجمركي.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد هذا الدليل بالشراكة مع برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا (PAGFAM)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتتولى تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية، وهو ثمرة تعاون وثيق بين المديرية العامة للجمارك والخبير الدولي المكلف بتنفيذ هذه المهمة الفنية.

الجزء الأول: الإجراءات عند الاستيراد

يقدم هذا الجزء وصفاً للإجراءات الجمركية اللازمة لاستكمال عملية الاستيراد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع التركيز حصرياً على الجوانب المتعلقة بجمركة البضائع في إطار النظام العام للوضع للاستهلاك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستند لا يشمل الإجراءات المرتبطة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية، أو تلك المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية، أو قانون الصرف، أو الجوانب اللوجستية، كما أنه لا يتطرق إلى إجراءات استيراد البضائع غير المعبأة، أو حركة السلع عن طريق البريد، أو السلع التي ينقلها المسافرون، إذ أن هذه العمليات تخضع لتنظيمات وإجراءات واعتبارات لوجستية مختلفة.

هذا الدليل موجه أساساً لمستخدمي الجمارك¹، خصوصاً وكلاء الجمارك والفاعلين الاقتصاديين والمصرّحين لدى الجمارك كما تم تعريفهم في المادة الثالثة من مدونة الجمارك، وهو يهدف إلى توضيح مختلف مراحل عملية الجمركة الخاصة بالوضع للاستهلاك للبضائع، الذي يمر عبر المسار الأحمر²، حيث يغطي كل المراحل، بدءاً من سوق البضائع لدى الجمارك ووضعها تحت الرقابة، ومروراً بإعداد وتسجيل وإيداع التصريح المفصل، ثم فحص البضائع، وتصفية الحقوق والرسوم وتسديدها وكذا سحب البضائع، ووصولاً في النهاية إلى خروجها من التراب الجمركي.

ولقد تم إعداد هذا الدليل الإجرائي في إطار الالتزام الصارم بأحكام مدونة الجمارك، مع اعتماد منهجية متسلسلة وإجرائية واضحة، إذ أن عناوين الإجراءات والمصطلحات القانونية الجمركية قد استمدت كاملة من نص هذه المدونة، مما يضمن تطبيقاً عملياً فعالاً ومتناسقاً، حيث تعزز هذه المقاربة التناسق بين النصوص التنظيمية وتطبيقها الميداني.

وفيما يلي إجراءات عملية الاستيراد، مستخلصة بالتفصيل، وفقاً لأحكام مدونة الجمارك، وبصيغة إجرائية:

- الإجراء 1: سوق وتقديم البضائع للجمارك؛
- الإجراء 2: تسجيل وإيداع التصريح المفصل؛
- الإجراء 3: فحص التصريح المفصل والبضائع؛
- الإجراء 4: التصفية وتسديد الرسوم والحقوق؛
- الإجراء 5: سحب البضائع.

¹ يستخدم هذا الدليل المسميات الوظيفية استخداماً عاماً مستعملاً أسلوباً قد يشير إلى جنس معين، لكننا نؤكد أن هذه المصطلحات لا تتضمن أي تمييز بين الجنسين، وهي تشمل جميع الأفراد الذين يؤدون الوظيفة ذات الصلة، بغض النظر عن هويتهم الجنسية، وإنما يهدف هذا الأسلوب إلى ضمان استعمال لغة مهنية شاملة وعادلة، مع التركيز على أقصى درجات الوضوح والاتساق المصطلحي في جميع وثائقنا ومراسلاتنا.

² يهدف اختيار "المسار الأحمر" لجمرك البضائع عند الواردات إلى ضمان إجراء التحقق بشكل كامل ودقيق، حيث أن هذا المسار، الأكثر تفصيلاً من غيره (الأخضر والأزرق والأصفر)، يتضمن ضوابط صارمة وتحليلاً معمقاً.

الإجراء 01: سوق وتقديم البضائع للجمارك

أولاً: سوق البضائع أمام الجمارك

1. التعريف

إحضار البضائع أمام الجمارك هو إجراء يُطبَّق على جميع البضائع التي تدخل التراب الجمركي، وتم ممارسة الرقابة الجمركية أثناء نقل البضائع إلى مكتب الجمارك المختص إلا أن هذه الإجراءات تختلف بحسب وسيلة النقل المستخدمة، سواء كانت بحرية أو جوية أو برية (طرق أو سكك حديدية).

2. الأهداف

تهدف عملية تقديم البضائع للجمارك، إلى ضمان النقل الآمن للبضائع نحو مكتب الجمارك المختص وذلك فور دخولها التراب الجمركي، كما تضمن هذه الإجراءات التزام جميع البضائع المستوردة بالتشريعات الجمركية، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة والأمن والصحة العامة والقيود التجارية، فاستغلال البيانات المستخلصة من إجراءات تقديم البضائع نحو الجمارك تمكن من بناء نظام فعال لإدارة المخاطر، كما تساعد على الوقاية من الاحتيال والتهرب.

3. المتدخلون

المتدخلون الرئيسيون في هذه المرحلة الحاسمة من عملية جمركة السلع هم:

- رئيس المكتب الجمركي؛
- ضابط الفرق (في حالة الميناء)؛
- وكلاء فرقة الميناء/المطار؛
- الموكِّل البحري (في حالة الميناء)؛
- الوكيل العام لشركة الطيران؛
- ربان السفينة أو قائد الطائرة.

4. الأساس القانوني

المواد 135، 137، 138، 141، 153، 154، 155 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء

(1) الاستلام الإلكتروني لبيان الحمولة وإدخاله في نظام (SYDONIA)

عند استلام بيان الحمولة إلكترونياً¹، يقوم الموكل البحري أو الوكيل العام لشركة الطيران بإدخاله في النظام المعلوماتي الجمركي SYDONIA، وتُعدّ هذه الخطوة الأولية أساسية لضمان انسيابية العمليات اللاحقة.

¹ وثيقة رسمية تُفصل جميع حمولات وسيلة النقل (السفينة، الطائرة، الشاحنة، إلخ) المقدمة إلى الجمارك لمراقبة وتتبع البضائع المستوردة أو المصدرة.

(2) إيداع طلب دخول السفينة إلى الميناء

يقوم الموكل البحري بتقديم طلب دخول السفينة مرفقاً بنسخ من بيان الحمولة إلى رئيس مكتب الجمارك المختص وضابط فرقة الميناء، وبعد التحقق الأولي، تتم المصادقة على الطلب.

(3) إدخال بيان الحمولة في المنصة الرقمية للمخزن، أو ساحة الجمرcke، أو محطة الحاويات: تُتيح هذه العملية التحضير اللوجستي لاستقبال البضائع.

(4) الترخيص بالرسو والتفتيش الأولي (في حالة الميناء)

عند السماح للسفينة بالرسو واستعدادها للتفتيش، تصعد فرقة الرصيف على متن السفينة لإجراء الفحص الأولي مع الربان، ويُعتبر هذا التفتيش أساسياً لضمان مطابقة الشحنة للبيانات المصرّح بها ولضمان سلامة عملية التفريغ.

(5) الترخيص بتفريغ الحمولة

بعد التفتيش الأولي والحصول على التراخيص اللازمة، يُسمح بتفريغ الحمولة وتمثل هذه المرحلة الخطوة الختامية لعملية استقبال وتفتيش السفينة، وتنتج بدء عمليات التفريغ.

ثانياً: تقديم البضائع لدى الجمارك وإيداعها في المخازن، ساحات الجمرcke ومحطات الحاويات

1. التعريف

يتعلق مفهوم تقديم البضائع للجمارك بالإجراءات الخاصة بتسجيل التصريح الموجز للبضائع عند وصولها، وتُستكمل هذه الخطوة بإيداع وثائق النقل لدى الإدارة الجمركية.

وبمجرد تسجيل التصريح الموجز، تتولى السلطات الجمركية مسؤولية البضائع رسمياً، وهو ما يتيح لها بدء عمليات الفحص والتفتيش أثناء التفريغ والإجراءات الخاصة بعمليات الجمرcke.

ويقصد بالتصريح الموجز ما يلي:

- بيان الحمولة،
- البيانات الخاصة بمؤن السفينة والبضائع البسيطة المملوكة لأفراد الطاقم.

(1) بالنسبة للنقل البحري

يجب تسجيل أي عملية استيراد عبر الطرق البحرية أو النهرية ضمن بيان الحمولة، ويتم توقيع هذا البيان من قبل ربان السفينة، ويجب أن يتضمن تفصيلاً دقيقاً لطبيعة السلع المكوّنة للحمولة، ومن الضروري أن يسجل البيان بوضوح نوع البضائع وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها، وفي كثير من الحالات، رموز النظام المنسق (SH)¹ الخاصة بالبضائع المنقولة.

¹ نظام الترميز لمنظمة الجمارك العالمية.

كما يجب أن يتضمن البيان معلومات دقيقة حول طرق النقل، بما في ذلك أماكن الشحن، ونقاط المنشأ والمقصد النهائي للبضائع.

(2) بالنسبة للنقل الجوي

يجب تقديم بيان تفصيلي بالبضائع المنقولة جواً، حيث يوقع على هذا البيان قائد الطائرة، ويجب أن تضمن ملخصاً شاملاً لجميع الشحنات المحمولة على متن الطائرة، تماماً كما هو الحال في النقل البحري.

(3) بالنسبة للنقل البري والنقل عن طريق السكك الحديدية

يجب إحضار جميع البضائع عبر طريق مباشر ويسمى "بالطريق الشرعي"، والذي يتم تحديده بموجب قرار من وزير المالية، ويتعين على الناقلين، عند وصولهم إلى مكتب الجمارك، أن يقدموا تصريحاً موجزاً يتضمن وثيقة النقل الدولية أو بطاقة الطريق أو أي مستند مكافئ لها، ومع ذلك فإن هذا التصريح الموجز لا يكون واجباً في حالة التصريح التفصيلي بالبضائع المنقولة فور وصولها إلى مكتب الجمارك.

2. الأهداف

بالإضافة إلى الأهداف المذكورة أعلاه والمتعلقة بتقديم البضائع للجمارك، تتيح هذه المرحلة أيضاً لإدارة الجمارك استقبال أول عمل تصريحي رسمي لدى السلطات، والذي يتمثل في "بيان الحمولة". يُعد تسجيل بيان الحمولة، وتفريغ البضائع، ونقلها من وسيلة النقل (السفينة، الطائرة، القطار، أو الشاحنة) إلى المخازن وساحات الجمركة، حدثاً أساسياً في القانون الجمركي، إذ يُمثل بداية الإيداع الإجمالي للبضائع تحت إشراف الجمارك.

3. المتدخلون

- أمناء الإيداع/ الوكيل العام لشركة الطيران؛
- ربان السفينة أو قائد الطائرة؛
- الناقل الذي يستخدم الطريق البري؛
- وكيل محطة الحاويات؛
- وكلاء فرقة الرصيف (في حالة الميناء)؛
- وكلاء فرقة المراقبة (ميناء / مطار).

4. الأساس القانوني

المواد 135، 137، 138، 142، 154، 180، 181، 182، 208، 344، 349 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء

(1) المراقبة الجمركية أثناء التفريغ

يتم تفريغ البضائع تحت الرقابة الجمركية، حيث يتم إجراء مقارنة بين المعلومات الموجودة في بيان الحمولة وبين المعاينة الفعلية للحاويات أو الطرود، وتتم هذه العملية بحضور الموكل البحري أو الوكيل العام (في حالة شركات الطيران) ووكيل محطة الحاويات، وفي حال تأكيد وجود اختلاف بين البيان والملاحظة الميدانية، تُسجل مخالفة ضد الطرف المعني بالأمر وفقاً لأحكام مدونة الجمارك.

(2) إصدار بيان الفروقات

في جميع الحالات، يقوم الموكل البحري أو الوكيل العام بإصدار بيان الفروقات، من أجل تحديد عدد الحاويات أو الطرود المصرّح بها بالمقارنة مع عدد الحاويات أو الطرود التي تم تفريغها فعلياً.

(3) نقل البضائع إلى المخازن وساحات الجمرcke

بعد عملية التفريغ، يتم نقل البضائع إلى المخزن أو ساحة الجمرcke أو محطة الحاويات، ويقوم وكيل المحطة بإعداد وثيقة يتم تقديمها لمصالح الجمارك تتضمن بياناً شاملاً بجميع البضائع المستلمة (حاويات وطرود)¹.

ملاحظة: معالجة البضائع غير المصرّح عنها أو غير المسحوبة

تُباع في المزاد العلني البضائع غير المصرّح عنها بالتفصيل في الأجل القانوني، أو التي لا يتم سحبها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تسجيلها في سجل الإيداع.

¹ انظر الوثيقة رقم 4 في الملحق 2

الإجراء 02: تسجيل وإيداع التصريح المفصل

1. التعريف

يمكن تعريف الإقرار التفصيلي بأنه إجراء رسمي يخضع لاختصاص السلطة الجمركية، ويقوم خلاله الأطراف المعنيون مثل المستورد أو المصدر أو المالك أو المرسل إليه أو الناقل، بتحديد النظام الجمركي الذي يريد تطبيقه على بضائعه. كما يقدم المصرحون جميع المعلومات المطلوبة من قبل الجمارك لتطبيق هذا النظام الجمركي.

يُنتج نظام الوضع للاستهلاك للبضائع المستوردة أن تبقى بصفة دائمة داخل الإقليم الجمركي وأن تتداول بحرية، شريطة دفع جميع الحقوق المترتبة على استيرادها، وكذلك استكمال كافة الإجراءات الجمركية اللازمة.

2. الأهداف

تُعدّ مرحلة تسجيل التصريح المفصل، عملية أساسية تهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين والتنظيمات الجمركية، وتمكن من الحساب الدقيق للرسوم والحقوق المستحقة، وكذا تعزيز أمن الحدود، مع تيسير حركة التجارة الدولية في الوقت ذاته.

ويعتبر تاريخ تسجيل التصريح المفصل هو الحدث المنشئ للمسؤولية القانونية والمالية للمصرّح¹، إذ تترتب آثار قانونية واقتصادية مهمة على أي مخالفات أو تجاوزات ترتكب في هذا الإطار.

3. المتدخلون

- وكيل الجمارك المكلف بالقبول الشكلي للتصريحات؛
- المصرّح لدى الجمارك.

4. الأساس القانوني

المواد 189، 190، 192، 193، 198، 204 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء

(1) تسجيل وطباعة التصريح² المفصل

يتم تسجيل التصريح المفصل وطباعته من خلال النظام المعلوماتي الجمركي (SYDONIA).

¹ المصرّح، كما هو محدد في المادة 3 من مدونة الجمارك، هو: "الشخص الذي يقدم تصريحاً موجزاً أو الذي يعد تصريحاً لدى الجمارك باسمه الشخصي أو باسم الشخص الذي تم إعداد ذلك التصريح نيابة عنه".

² يجب ملء التصريح المفصل، سواء كان مكتوباً أو إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى معتمدة، على نموذج مطابق للنموذج الرسمي المخصص لهذا الغرض، ويجب أن يوقع عليه أو يصادق عليه المصرّح.

(2) إيداع التصريح

يتم إيداع التصريح المفصل المطبوع، لدى قسم تسجيل التصريحات.

(3) فحص القبول الشكلي للتصريحات

يقوم وكيل الجمارك المكلف بالقبول الشكلي للتصريحات بإجراء مراجعة أولية للوثائق للتأكد من أن التصريح قد استوفى الشروط الشكلية، ويقوم بعد ذلك بوضع ختم القسم عليه ثم يحيله إلى رئيس المعاينة. وتجدر الإشارة إلى أنه، في إطار إدارة المخاطر الجمركية، يتضمن نظام (SYDONIA) أربع مسارات التي يمكن أن تسلكها التصريحات بعد التوقيع أو المصادقة عليها من طرف المصرّح، وهي المسار الأخضر أو الأصفر أو الأزرق أو الأحمر.

- **المسار الأخضر:** مخصص للتصريحات التي لا تتطلب مراقبة جمركية معمقة، إذ يتم الإفراج على البضائع مباشرة بعد دفع الحقوق والرسوم وذلك دون أي تفتيش مادي، على أساس أنها تُعتبر منخفضة المخاطر، وينتج هذا المسار جمركة سريعة للبضائع.
- **المسار الأصفر:** يستوجب مراقبة وثائقية فقط، ولذلك فإن البضائع لا تخضع لتفتيش مادي منتظم، لكن الوثائق المتعلقة بالشحنة، تتم مراجعتها بدقة للتحقق من صحتها ومطابقتها للتشريعات الجمركية.
- **المسار الأزرق:** يتم استخدامه لإجراءات المراقبة المؤجلة، حيث يقوم النظام بتصفية التصريح المفصل بشكل آلي، غير أن لجنة خاصة تابعة لمكتب الجمارك، تتولى دراسة هذه التصريحات لاحقاً، ويتم الإفراج على البضائع بعد دفع الحقوق والرسوم، غير أنها قد تخضع لاحقاً لمراجعات وعمليات تفتيش إضافية للتأكد من امتثالها للقوانين الجمركية.
- **المسار الأحمر:** يتم إخضاع البضائع على الحدود إلى مراقبة كاملة وتشمل فحص الوثائق والتفتيش المادي للشحنة، ويتم تخصيصه عادةً للشحنات ذات الخطورة العالية أو التي تتطلب رقابة صارمة لأسباب تتعلق بالسلامة أو بالصحة العامة أو ببعض القوانين الجاري بها العمل.

ملاحظة: يُعتبر المصرّح لدى الجمارك مسؤولاً عن صحة المعلومات المقدّمة في التصريح المفصل وكذلك عن دفع جميع الحقوق والرسوم المستحقة.

الإجراء 03: فحص التصريح المفصل وفحص البضائع

1. التعريف

يُقصد بفحص التصريحات المفصلة والبضائع، العملية التي تقوم بموجبها إدارة الجمارك بفحص دقيق للبضائع المستوردة أو المصدّرة، بهدف التأكد من مطابقتها للبيانات المقدّمة في التصريح المفصل، ويشمل هذا الفحص عدّة جوانب، مثل طبيعة البضائع ومنشئها وكميتها وحالتها وقيمتها لدى الجمارك¹، وهذا بهدف التحقق من أن البضائع تتطابق تماماً مع الوصف الوارد في التصريح المفصل، وأنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة الجمركية السارية المفعول.

2. الأهداف

من خلال مهمة فحص التصريحات المفصلة والبضائع المنوطة بها، فإن مصالح الجمارك تضمن القيام بعدد من الوظائف الأساسية، منها:

- الامتثال للتشريعات المنظمة للتجارة عبر الحدود؛
- حماية الأمن والمجتمع من دخول منتجات غير مشروعة أو خطيرة إلى التراب الجمركي (مثل الأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة)؛
- منع الاحتيال الجبائي ومحاربة التهريب؛
- تيسير التجارة المشروعة؛
- تحصيل الإيرادات لفائدة الدولة؛
- حماية البيئة والصحة العامة، إذ من خلال التحقق من البضائع التي قد تكون خطيرة أو ضارة، تساهم الجمارك في منع دخول المواد السامة أو المنتجات غير المطابقة للمعايير البيئية والصحية.

3. المتدخلون

- رئيس التفتيش؛
- ضابط التفتيش؛
- وكيل الجمارك المكلف بالقبول الشكلي للتصريحات؛
- وكيل الجمارك بفرقة التفتيش؛
- الناقل؛
- المصرّح لدى الجمارك؛
- وكيل محطة الحاويات.

4. الأساس القانوني

المواد 206، 207، 208، 210 من مدونة الجمارك.

¹ التعريف مأخوذ من ملحق الفصل 2 من اتفاقية كيوتو المعدلة.

5. وصف الإجراء

(1) التحقق الوثائقي

يتسلم رئيس التفتيش¹ التصريح المفصل ويقوم بمراجعة أولية قبل أن يحيله إلى ضابط التفتيش الذي يقوم بدراسة عناصر التقييم الجبائي للتصريح المفصل ومقارنتها بالمستندات المرفقة بهدف التأكد من دقة البيانات والتناسق فيما بينها، كما يشمل هذا الفحص مطابقة عملية الاستيراد مع القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية وقانون الصرف.

(2) تخطيط المعاينة المادية المعمقة

يتم إخبار المصرّح لدى الجمارك من طرف ضابط التفتيش ببرمجة موعد الفحص المادي للبضائع، وفي حالة الميناء، يقدم المصرّح إلى ضابط التفتيش نموذج "فتح الحاويات"، قصد التأشير عليه، بعد ذلك يُودعه المصرّح لدى المخزن أو محطة الحاويات مرفقاً بنسخة من التصريح المفصل وإذن بالتسليم، أما في حالة المطار أو المعابر البرية، فإن عملية البرمجة تكون أبسط وأسرع، نظراً لقرب أماكن الفحص من مناطق التخزين.

(3) تنظيم عملية الفحص المادي

يتولى وكيل محطة الحاويات ضمان توفير الوسائل اللوجستية اللازمة لتنفيذ الفحص في الوقت المحدد، ويقوم بتنسيق عملية نقل الحاويات أو الطرود من منطقة التخزين إلى منطقة الفحص.

(4) فتح الحاويات أو الطرود

يتم فتح الحاويات أو الطرود من طرف وكيل الجمارك، وذلك بحضور المصرّح لدى الجمارك ووكيل المحطة.

(5) التحضير للفحص

يتولى المصرّح الجمركي تحضير البضائع للفحص، ويُبلغ بعد ذلك ضابط التفتيش بتوفر جميع شروط إجراء الفحص المادي المعمق.

(6) الفحص المادي

يقوم ضابط التفتيش بإجراء فحص مادي دقيق وشامل للبضائع الموجودة داخل الحاوية أو الطرود، وذلك بهدف التأكد من طبيعتها وكميتها ومطابقتها لبيانات التصريح المفصل.

(7) التحقق بعد الفحص المادي (بالمكتب)

بعد الانتهاء من الفحص الميداني، يقوم ضابط التفتيش بإجراء مراجعة ثانية للتصريح المفصل على ضوء نتائج الفحص المادي للبضائع، وذلك لاستكمال مسار الرقابة والتحقق النهائي من العملية.

¹ رئيس التفتيش هو الرئيس المباشر في التسلسل الهرمي لمفتشي التدقيق.

الإجراء 04: تصفية وتسديد الحقوق والرسوم

1. التعريف

(1) التصفية

تعتبر تصفية الحقوق والرسوم العملية التي تقوم من خلالها السلطات الجمركية بالتحديد بدقة وصرامة المبالغ المستحقة من رسوم وحقوق وضرائب وغيرها من الاقتطاعات المطبقة على البضائع العابرة للحدود، حيث يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل مثل: القيمة الجمركية للبضائع، وطبيعتها ومنشئها، والقوانين والأنظمة الجمركية الأخرى المعمول بها المعمول بها.

و تُقضي هذه المرحلة إلى تحديد المبلغ الإجمالي الذي يتحمله المصّرّح مقابل جمركة بضائعه.

(2) تسديد الحقوق والرسوم

يمثل تسديد الحقوق والرسوم المرحلة التالية، حيث يقوم المصّرّح لدى الجمارك بسداد المبالغ التي تمّ تحديدها مسبقاً خلال عملية التصفية، ويُعتبر هذا الإجراء شرطاً أساسياً لا غنى عنه لتمكين مصلحة الجمارك من الإفراج عن البضائع، وكذا السماح بدخولها القانوني إلى التراب الوطني.

إن الدفع الكامل لهذه المبالغ يُعدّ دليلاً على أن البضائع قد استوفت جميع المتطلبات الجمركية، وبالتالي أصبحت صالحة للنقل أو الاستعمال بشكل قانوني داخل التراب الجمركي.

2. الأهداف

(1) التحديد الدقيق للالتزامات المالية

تُمكن عملية التصفية من حساب بدقة المبالغ المستحقة على المصّرّح، مما يضمن فرض جباية عادلة ومتوافقة مع القوانين السارية.

(2) تأمين إيرادات ميزانية للدولة

تُساهم هذه العملية أيضاً في تحصيل فعال وموثوق للإيرادات الضرورية للدولة لتمكينها من تمويل الخدمات العامة وإنشاء البنى التحتية.

(3) حماية المصالح الاقتصادية الوطنية

تُستخدم الحقوق والرسوم المحصلة في حماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنظيم السوق الداخلي وتوفير الموارد اللازمة لتمويل ميزانية الدولة.

(4) تسهيل التجارة الدولية

إن القيام بالتوضيح المحكم للالتزامات الجبائية ليساهم في تبسيط المعاملات الدولية وتعزيز تدفق المبادلات التجارية.

(5) ضمان أمن التجارة وشرعيتها

يُعدّ تسديد الحقوق والرسوم دليلاً قاطعاً على أن البضائع قد تم استيرادها أو تصديرها بصورة قانونية، مما يُساهم في الحد من التجارة غير الشرعية وحماية الحدود.

3. المتدخلون

- ضابط التفتيش؛
- وكيل الجمارك المكلف بالقبول الشكلي للتصريحات؛
- المصرّح لدى الجمارك؛
- وكيل الخزينة العامة المكلف بالتحصيل؛
- وكيل الجمارك المكلف بالمحاسبة.

4. الأساس القانوني

المواد 210، 212، 216، 217، 218، 229 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء

(1) التصفية

يقوم ضابط التفتيش بالمصادقة على عناصر التصفية الجمركية (الصنف، القيمة، المنشأ) من أجل تحديد الحقوق والرسوم المستحقة، ويقوم بعد ذلك بطباعة "شهادة المعاينة"، وهي وثيقة تُرفق مع التصريح المفصل وتثبت أن البضائع قد خضعت فعلاً للفحص المادي.

(2) طباعة وتسليم بيان التصفية

يقوم ضابط التفتيش بطباعة نسختين من "بيان التصفية"، ويُسلمهما إلى المصرّح لدى الجمارك، حيث تتم إحالة النسخة الأصلية من التصريح المفصل إلى قسم المحاسبة بمكتب الجمارك.

(3) دفع الحقوق والرسوم إلى الخزينة العامة

يقوم المصرّح لدى الجمارك بتقديم الشيك وبيان التصفية إلى وكيل التحصيل بالخزينة العمومية¹ الذي يتولى استلام الشيك والتحقق من الوثائق، ثم يقوم، في آن واحد، بعملية التحصيل في نظام المعلومات للمديرية العامة للجمارك ونظام المعلومات للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، وبعدها يقوم بطباعة وتسليم إيصال الدفع عن طريق SYDONIA إلى المصرّح.

¹ يخضع موظف الخزينة لإشراف المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العامة وليس لإدارات الجمارك.

(4) إحالة الوثائق إلى وكيل الجمارك بقسم المحاسبة

يُقَدَّم المصرَّح لدى الجمارك كلاً من "إيصال الدفع" و"بيان التصفية" إلى وكيل الجمارك بقسم المحاسبة.

(5) طباعة الإذن برفع اليد

يقوم وكيل الجمارك بقسم المحاسبة بطباعة "الإذن برفع اليد" الخاص بالبضائع، ويُرفقه للتصريح المفصل الذي تم استيفاء كل الرسوم المستحقة عليه.

ملاحظة: في حالة الدفع عن طريق "قرض السحب"¹، يتم إصدار الإذن برفع اليد من قبل قسم المحاسبة مباشرة بعد عملية التصفية، ولا يتم تنفيذ الخطوات (2)، (3) و(4) من الإجراءات المذكورة أعلاه.

¹ قرض السحب هو تسهيل للدفع تمنحه وزارة المالية ويتم متابعته بالتنسيق مع إدارة الجمارك.

1. التعريف

سحب البضائع هو العملية التي يمكن بموجبها للمصريح لدى الجمارك أن يستلم بضائعه ويخرجها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، ولا يمنح الاذن برفع اليد إلا بعد استكمال جميع شروط الدفع أو الضمان الخاصة بالحقوق والرسوم، وكذا استيفاء باقي الشروط التنظيمية، مثل عمليات الفحص المتعلقة بالمطابقة أو الرقابة الأمنية.

2. الأهداف

(1) الهدف الاقتصادي

سواء كانت هذه البضائع مخصصة للتحويل والإنتاج الصناعي أو كانت موجهة للتسويق المباشر على حالتها في القنوات التجارية، فإن سحب هذه البضائع وإدخالها إلى السوق الوطنية بشكل قانوني، يلعب دوراً محورياً في تحفيز الدينامية الاقتصادية.

(2) تحسين إدارة مناطق التخزين

يساهم سحب البضائع في تحسين إدارة المساحات الخاضعة للرقابة الجمركية، مما يسمح بتدوير فعال للمخزون، ويساعد على تجنب التأخيرات التي قد تنعكس سلباً على توفر المنتجات في السوق الداخلية.

(3) انسيابية التجارة الدولية

يُعد السحب السريع والمنظم للبضائع بعد جمركتها عنصراً أساسياً في ضمان استمرارية سلسلة التوريد، وهو أمر حيوي لاستقرار ونمو السوق.

3. المتدخلون

- رئيس المكتب الجمركي؛
- رئيس التفتيش؛
- وكيل الجمارك المكلف بالقبول الشكلي للتصريحات؛
- وكيل الجمارك بقسم المحاسبة؛
- رئيس فرقة سحب البضائع؛
- وكلاء الجمارك بفرقة المراقبة؛
- وكيل محطة الحاويات،
- المصريح لدى الجمارك.

4. الأساس القانوني

المادتان 182 و 229 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء

(1) تأشيرة المسؤولين بالمكتب الجمركي

يقوم وكيل الجمارك بقسم المحاسبة بتسليم التصريح المفصل وإيصال الدفع، وبيان التصفية، والإذن برفع اليد إلى رئيس المعاينة من أجل المصادقة، وبعد التحقق من صحة الوثائق، يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى رئيس مكتب الجمارك لإجراء مراجعة ثانية ووضع تأشيرته عليها.

بعد ذلك، يتسلم الوكيل المكلف بالقبول الشكلي ملف التصريح المفصل كاملاً من رئيس مكتب الجمارك، ويقوم حينها بتسليم الإذن برفع اليد المؤشر عليه إلى المصرّح لدى الجمارك.

(2) التحقق من طرف فرقة سحب البضائع

يُقدّم المصرّح لدى الجمارك الإذن برفع اليد وكذا شهادة الفحص إلى فرقة سحب البضائع، ثم يقوم رئيس الفرقة بوضع تأشيرته على هذا الإذن مسلماً إياه إلى الوكيل التابع له المكلف بالمنطقة الجمركية وذلك ليتحقق بدوره من تطابق المعلومات الواردة في الوثائق مع الحاوية أو الطرود.

(3) تحقق من طرف فرقة المراقبة

يُقدّم المصرّح لدى الجمارك الإذن برفع اليد إلى فرقة المراقبة من أجل القيام بمراجعة نهائية، وبناءً على ذلك، يقوم وكيل الفرقة بطباعة "إذن الخروج" عبر نظام (SYDONIA) ثم يجري الفحص الأخير عند بوابة الخروج الخاصة بالمخزن أو ساحة الجمركة أو بمحطة الحاويات، وبعد استكمال هذه الخطوة، يُسمح للبضائع ووسيلة النقل بالمغادرة بشكل رسمي للمنطقة الجمركية.

مخطط تلخيصي لعملية الجمرcke الخاصة بالاستيراد (الوضع للاستهلاك)



الجزء الثاني: الإجراءات عند التصدير

يتناول هذا الجزء العمليات الجمركية اللازمة لتنفيذ عملية التصدير في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع التركيز خصوصاً على الجوانب المتعلقة بجمركة البضائع في إطار نظام "التصدير النهائي".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستند لا يشمل الإجراءات المرتبطة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية، أو تلك المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية، أو قانون الصرف، أو الجوانب اللوجستية¹، كما أنه لا يتطرق إلى إجراءات استيراد البضائع غير المعبأة، أو حركة السلع عن طريق البريد، أو السلع التي ينقلها المسافرون، إذ أن هذه العمليات تخضع لتنظيمات وإجراءات واعتبارات لوجستية مختلفة.

هذا الدليل موجه أساساً لمستخدمي الجمارك²، خصوصاً وكلاء الجمارك والفاعلين الاقتصاديين والمصرّحين لدى الجمارك كما تم تعريفهم في المادة الثالثة من مدونة الجمارك، وهو يهدف إلى توضيح مختلف مراحل عملية الجمركة الخاصة عند التصدير النهائي، حيث يغطي كل المراحل، بدءاً من التحضير المسبق لعملية التصدير إلى تسجيل التصريح المفصل، ومروراً بالتحقق من البضائع، وتصفية الحقوق والرسوم وتسديدها، وسحب البضائع، ووصولاً في النهاية إلى خروجها من التراب الجمركي.

ولقد تم إعداد هذا الدليل الإجرائي في إطار الالتزام الصارم بأحكام مدونة الجمارك، مع اعتماد منهجية متسلسلة وإجرائية واضحة، إذ أن عناوين الإجراءات والمصطلحات القانونية الجمركية قد استمدت كاملة من نص هذه المدونة، مما يضمن تطبيقاً عملياً فعالاً ومتناسقاً، حيث تعزز هذه المقاربة التناسق بين النصوص التنظيمية وتطبيقها الميداني.

وفيما يلي إجراءات عملية التصدير، مستخلصة بالتفصيل، وفقاً لأحكام مدونة الجمارك، وبصيغة إجرائية:

- الإجراء 01: التنظيم المسبق لعملية التصدير؛
- الإجراء 02: تسجيل وإيداع التصريح المفصل؛
- الإجراء 03: الفحص المفصل للتصريح والبضائع؛
- الإجراء 04: تصفية وتسديد الحقوق والرسوم؛
- الإجراء 05: سحب البضائع عند التصدير

¹ باستثناء بعض العمليات اللوجستية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإجراءات الجمركة.

² يستخدم هذا الدليل المسميات الوظيفية استخداماً عاماً مستعملاً أسلوباً قد يشير إلى جنس معين، لكننا نؤكد أن هذه المصطلحات لا تتضمن أي تمييز بين الجنسين، وهي تشمل جميع الأفراد الذين يؤدون الوظيفة ذات الصلة، بغض النظر عن هويتهم الجنسية، وإنما يهدف هذا الأسلوب إلى ضمان استعمال لغة مهنية شاملة وعادلة، مع التركيز على أقصى درجات الوضوح والاتساق المصطلحي في جميع وثائقنا ومراسلاتنا.

الإجراء 01: التنظيم المسبق للتصدير

1. التعريف

تشير مرحلة التنظيم المسبق للتصدير، في السياق الجمركي، إلى مجموعة العمليات والأنشطة التحضيرية التي تسبق تصدير البضائع وذلك بهدف ضمان مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتشمل هذه المرحلة التخطيط اللوجستي المرتبط بالإجراءات الجمركية، والتحقق من الالتزام بالقوانين والتنظيمات، وإعداد الوثائق اللازمة، وتنظيم وسائل النقل، وهي خطوات أساسية لضمان الجاهزية التامة لتنفيذ عملية التصدير.

2. الأهداف

(1) الامتثال للتشريعات

الحرص على أن تكون المنتجات وعملية التصدير كلها مطابقة للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في موريتانيا وكذا في بلد الوجهة.

(2) تحسين الأداء اللوجستي

القيام بتخطيط فعال لعمليات النقل والمناولة، بغرض تقليص التكاليف والأجال الزمنية.

(3) إعداد الوثائق

يتعين جمع وتحضير كافة الوثائق اللازمة للتصدير، مما يضمن مروراً قانونياً سلساً عبر المصالح الجمركية المتدخلة في هذه العملية.

3. المتدخلون

- رئيس المكتب الجمركي (في حالة الميناء)؛
- ضابط الفرق (في حالة الميناء)؛
- وكلاء فرقة التصدير؛
- المصرّح لدى الجمارك؛
- الموكل البحري للسفينة؛
- الوكيل العام لشركة الطيران؛
- وكيل محطة الحاويات.

4. الأساس القانوني

المواد 158، 159، 184 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء (عن طريق البحر، الجو، والبر)

(1) حجز وتحضير شحنة الحاوية عن طريق البحر

- تسيير الحاوية الفارغة: يباشر المصرّح لدى الجمارك عملية التصدير بطلب حجز حاوية لدى وكيل الملاحة البحرية، وبعد تأكيد الحجز، يقوم مباشرة بإشعار عامل المحطة الذي يقدم بدوره "طلب ترخيص خروج الحاوية الفارغة" إلى رئيس المكتب وذلك لغرض شحنها.
- تأشيرات المسؤولين وخروج الحاوية الفارغة: بعد تقديم الطلب، يقوم رئيس المكتب ثم ضابط الفرق بفحصه والتأشير عليه لمنح الإذن بحركة الحاوية الفارغة، فيسمح موظف فرقة المراقبة بخروج الحاوية ونقلها إلى موقع التحميل.
- مراقبة عملية تحميل الحاوية: يشرف وكيل الجمارك التابع لفرقة التصدير، بالتنسيق مع المصرّح لدى الجمارك، على عملية تحميل البضائع داخل الحاوية، للتأكد من دقة العملية وسلامة الشحنة وبمجرد اكتمال التحميل، يقوم وكيل الجمارك بوضع ختم أمني على الحاوية لضمان سلامة محتواها.
- تحرير المحضر: يحرّر وكيل الجمارك محضرًا مفصلاً يتضمّن، على وجه الخصوص، طبيعة البضائع التي تم تفتيشها، ومكان التحميل، وعدد الطرود، ورقم الختم، والوزن، ورقم تسجيل الشاحنة، ورقم الحاوية.
- وبعد ذلك، يبدأ المصرّح لدى الجمارك في إعداد "التصريح المفصل" تمهيداً لمتابعة إجراءات التصدير.
- إدخال الحاوية المحملة: يُسمح بعد ذلك بدخول الحاوية المحملة، مرفقة بنسخة من التصريح المفصل، إلى المخزن أو ساحة الجمرcke أو محطة الحاويات.

(2) حجز وتحضير شحنة البضائع عن طريق الجو

- حجز الشحن الجوي: في البداية، يجب على المصرّح لدى الجمارك القيام بحجز المساحة المطلوبة لدى شركة الطيران، مع تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالاسم التجاري للمصدر وبالبضائع المراد شحنها.
- قبول طلب الشحن: يتعين على شركة الطيران التحقق من طلب الشحن، وذلك لضمان توفر السعة المطلوبة والتأكد من مطابقة البضائع لمعايير السلامة الجوية والأنظمة المعمول بها.
- إصدار رسالة النقل الجوي (LTA): تقوم شركة الطيران بإصدار رسالة النقل الجوي لفائدة المصرّح لدى الجمارك، مما يشكل عقد النقل الرسمي ويسمح ببدء الإجراءات الجمركية الخاصة بهذه العملية، وبعد ذلك، يتم توجيه البضائع إلى المنطقة العازلة قبل نقطة التفتيش والفحص بالأشعة السينية في مستودع المطار.

(3) المرحلة السابقة لعبور الحدود عن طريق البر (المسار الإجباري المخصص للناقلين)

- منذ لحظة دخولهم للدائرة الجمركية، يلتزم الناقلون باستخدام حصرياً المسارات المحددة مسبقاً للوصول إلى مكاتب الجمارك، ويُمنع عليهم منعاً باتاً سلوك أي طرق قد تؤدي إلى تجاوز نقاط المراقبة الرسمية، وعلاوة على ذلك، عندما تُحمّل البضائع داخل الدائرة الجمركية، يجب على الناقلين التوجه فوراً إلى أقرب مكتب جمركي من موقع التحميل وعبر أقصر طريق ممكن ودون أي انحراف.
- تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تسجيل جميع الشحنات وتفتيشها وفقاً للتشريعات الجمركية المعمول بها.

الإجراء 02: تسجيل وإيداع التصريح المفصل

1. التعريف

يُقصد بنظام "التصدير النهائي" النظام الجمركي المطبق على البضائع المتداولة بحرية داخل التراب الجمركي، والتي تغادر هذا التراب بهدف البقاء خارجه بصفة نهائية¹.

2. الأهداف

تُعدّ مرحلة تسجيل التصريح المفصل خطوة أساسية لضمان الامتثال التنظيمي، واحتساب الحقوق والرسوم المستحقة (عند الاقتضاء)، وكذا ضمان أمن الحدود، مع تسهيل عمليات التجارة الدولية. ويمثل تسجيل التصريح المفصل الحدث المُوجب الذي يحتمل المصريح المسؤولية القانونية والمالية عن البضائع، وأي مخالفات أو تجاوزات ترتكب في هذا الإطار تترتب عنها آثار قانونية ومالية مهمة.

3. المتدخلون

- وكيل الجمارك المكلف بالقبول الشكلي للتصريحات؛
- المصريح لدى الجمارك.

4. الأسس القانونية

المواد 189، 190، 192، 193، 198، 204 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء

(1) تسجيل وطباعة التصريح المفصل

يتم تسجيل وطباعة التصريح المفصل عبر نظام SYDONIA.

(2) إيداع التصريح

يتم إيداع التصريح المفصل المطبوع من نظام SYDONIA لدى قسم القبول الشكلي للتصريحات.

(3) مراقبة القبول

يقوم الوكيل الجمركي التابع للقسم المذكور بإجراء فحص أولي للوثائق للتأكد من استيفاء التصريح لكل الشروط الشكلية، ثم يضع ختم المصلحة على هذا التصريح وينقله إلى رئيس قسم المعاينة.

¹ التعريف مأخوذ من الملحق الخاص - اتفاقية كيوتو المعدلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في إطار نظام إدارة المخاطر الجمركية، ولا سيما في نظام التصدير النهائي، يحتوي نظام (SYDONIA) على أربع مسارات التي يمكن أن تسلكها التصاريحات بعد المصادقة عليها من طرف المصرّح، وهي: الأخضر أو الأصفر أو الأزرق أو الأحمر.

- **المسار الأخضر:** مخصص للتصاريحات التي لا تتطلب مراقبة جمركية معمقة، إذ يسلم الإذن بتصدير البضائع مباشرة بعد دفع الحقوق والرسوم (إن وجدت) وذلك دون أي تفتيش مادي، على أساس أنها تُعتبر منخفضة المخاطر، ويتيح هذا المسار جمركة سريعة للبضائع.
- **المسار الأصفر:** يستوجب مراقبة وثائقية فقط، ولذلك فإن البضائع لا تخضع لتفتيش مادي منتظم، لكن الوثائق المتعلقة بالشحنة، تتم مراجعتها بدقة للتحقق من صحتها ومطابقتها للتشريعات الجمركية.
- **المسار الأزرق:** يتم استخدامه لإجراءات المراقبة المؤجلة، حيث يقوم النظام بتصفية التصريح المفصل بشكل آلي، غير أن لجنة خاصة تابعة لمكتب الجمارك، تتولى دراسة هذه التصاريحات لاحقاً، ويتم الإفراج على البضائع بعد دفع الحقوق والرسوم، غير أنها قد تخضع لاحقاً وخلال فترة قصيرة لمراجعات وعمليات تفتيش إضافية للتأكد من امتثالها للقوانين الجمركية.
- **المسار الأحمر:** يتم إخضاع البضائع على الحدود إلى مراقبة كاملة وتشمل فحص الوثائق والتفتيش المادي للشحنة، ويتم تخصيصه عادةً للشحنات ذات الخطورة العالية أو التي تتطلب رقابة صارمة لأسباب تتعلق بالسلامة أو بالصحة العامة أو ببعض القوانين الجاري بها العمل.

الإجراء 03: فحص التصريح المفصل وفحص البضائع

1. التعريف

يُقصد بفحص التصريحات والبضائع الجمركية، عملية الفحص الدقيق الذي يهدف للتأكد من تطابق البضائع المصدّرة مع البيانات الواردة في التصريح المفصل الذي تم تسجيله، ويشمل هذا الفحص عدة جوانب، مثل طبيعة البضائع ومنشئها وكميتها وحالتها وقيمتها¹، ويتم من خلال هذه العملية التأكد من التطابق التام للبضائع المصدرة مع الوصف المذكور في التصريح المفصل الخاص بها، وكذا التزامها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

2. الأهداف

من خلال مهام التحقق من التصريحات والبضائع، ولا سيما في إطار عمليات التصدير، تقوم إدارة الجمارك بأداء مجموعة من الوظائف الأساسية، من بينها:

- الامتثال لمختلف التشريعات المنظمة للتجارة عبر الحدود؛
- الالتزام بتدابير السلامة الجوية² والبحرية³؛
- مكافحة الغش ومكافحة التهريب؛
- تسهيل حركة التجارة المشروعة؛
- تحصيل الإيرادات لصالح الدولة.

3. المتدخلون

- رئيس قسم التفتيش؛
- المفتش المكلف بالفحص؛
- وكيل الجمارك المكلف بالقبول المؤقت للتصاريح؛
- وكيل فرقة المراقبة؛
- المصرّح لدى الجمارك؛
- موظف المحطة أو الرصيف.

4. الأساس القانوني

المواد 206، 207، 210 من مدونة الجمارك.

¹ التعريف مأخوذ من ملحق الفصل 2 من اتفاقية كيوتو المعدلة.

² الملحق 17 من منظمة الطيران المدني الدولي.

³ المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ.

5. وصف الإجراء

الفحص الوثائقي

يتسلّم رئيس قسم المعاينة¹ التصريح المفصل، ويقوم بفحص أولي له، ثم يُحوّله إلى المفتش المكلف بالتحقق الذي يقوم بفحص عناصر التصفية الجبائية والجمركية للتصريح المفصل ومقارنتها بالمستندات المرفقة للتأكد من تناسق البيانات وصحتها، ويعتمد المفتش في عمله هذا على المحضر أو التقرير الميداني الذي أعدّه سابقاً موظف فرقة المراقبة في مقر المصدّر (انظر الإجراء 01، الفقرة E.1، البند الرابع). ويشمل هذا التحقق أيضاً القوانين والتنظيمات الخاصة بالتجارة الخارجية والتنظيم الخاص بقانون الصرف.

¹ رئيس المعاينة هو الرئيس المباشر في التسلسل الهرمي لمفتشي التدقيق.

الإجراء 04: تصفية وتسديد الحقوق والرسوم

1. التعريف

(1) التصفية

تُعد تصفية الحقوق والرسوم العملية التي تقوم من خلالها السلطات الجمركية بالتحديد الدقيق للمبالغ المستحقة على البضائع المعدة للتصدير، وذلك مقابل الرسوم الجمركية والضرائب والاقتطاعات الأخرى المطبقة عند التصدير، ويتم هذا الحساب بناءً على مجموعة من العوامل مثل القيمة الجمركية للبضائع، وطبيعتها، ومنشئها، إضافةً إلى القوانين الجمركية الأخرى السارية المفعول.

وتُفُضي هذه المرحلة إلى تحديد المبلغ الإجمالي الذي يتحمله المصّرّح أو المصدر من أجل إتمام عملية الجمركة لبضائعه.

(2) تسديد الحقوق والرسوم

يُقصد بتسديد الحقوق والرسوم المرحلة اللاحقة التي يقوم فيها المصّرّح بدفع المبالغ المحددة مسبقاً خلال مرحلة التصفية، وتُعد هذه الخطوة شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص الإفراج عن البضائع من طرف المصالح الجمركية، مما يسمح بتصديرها بصفة نهائية، حيث يمثل الدفع الكامل لهذه المبالغ دليلاً على أن البضائع قد استوفت جميع الالتزامات الجمركية، وبالتالي أصبحت صالحة ومؤهلة للتصدير.

2. الأهداف

(1) تحديد الالتزامات المالية بدقة

تتيح عملية التصفية والحساب الدقيق للمبالغ المستحقة على المصّرّح، مما يضمن تطبيقاً عادلاً وصحيحاً للحقوق والرسوم وفقاً للقوانين المعمول بها.

(2) تأمين الإيرادات العامة للدولة

يساهم هذا الإجراء في ضمان تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة والبنى التحتية الوطنية.

(3) تسهيل التجارة الدولية

من خلال التحديد الواضح للالتزامات الضريبية، يمكن المساهمة في تسهيل المعاملات التجارية الدولية وتعزيز انسيابية حركة التجارة عبر الحدود.

(4) ضمان سلامة ومشروعية التجارة

إن تسديد الحقوق والرسوم، يُعدّ دليلاً على أن البضائع قد تم تصديرها بطريقة قانونية، مما يساهم في منع التجارة غير المشروعة وكذا ضمان أمن الحدود.

3. المتدخلون

- ضابط التفتيش؛
- وكيل الجمارك التابع لقسم القبول الشكلي للتصريحات؛
- المصرّح لدى الجمارك؛
- موظف الخزينة العامة المكلف بالتحصيل؛
- وكيل الجمارك بقسم المحاسبة.

4. الأساس القانوني

المواد 210، 212، 216، 217، 218، 229 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء

(1) التصفية وإعداد "شهادة المعاينة"

يقوم ضابط التفتيش بالمصادقة على عناصر التصفية الضريبية (البند التعريفي، القيمة، المنشأ) من أجل تحديد الحقوق والرسوم المستحقة، وبعد ذلك يقوم بطباعة "شهادة المعاينة" المحررة استناداً إلى المعاينة التي أجراها وكيل فرقة المراقبة.

(2) طباعة وتسليم وثيقة "بيان التصفية"

يقوم ضابط التفتيش بطباعة "بيان التصفية" ويسلم نسختين منه إلى المصرّح لدى الجمارك.

(3) تحويل التصريح المفصل إلى قسم المحاسبة

يقوم ضابط التفتيش بنقل التصريح المفصل إلى وكيل قسم المحاسبة.

(4) دفع الحقوق الرسوم إلى الخزينة العامة

يقوم المصرّح بإيداع الشيك مع تقديم "بيان التصفية" إلى موظف التحصيل بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية¹، الذي يتولى استلام الشيك وفحص الوثائق، ثم يقوم بعملية تحصيل الحقوق والرسوم عبر نظامي المعلومات SYDONIA و نظام المعلومات للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية. بعد ذلك، يقوم هذا الموظف بطباعة وتسليم إيصال الدفع الصادر عن نظام SYDONIA إلى المصرّح لدى الجمارك.

(5) تسليم الوثائق إلى قسم المحاسبة

يقوم المصرّح بتسليم إيصال الدفع وبيان التصفية إلى وكيل الجمارك التابع لقسم المحاسبة.

(6) طباعة الإذن برفع اليد (التصدير)

يقوم هذا الوكيل بعد ذلك بطباعة الإذن برفع اليد وإرفاقه بالتصريح المفصل الذي تم بعنوانه تسديد الحقوق والرسوم المستحقة.

¹ يكون موظف الخزينة تابعا للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية وليس لإدارة الجمارك.

الإجراء 05: سحب البضائع عند التصدير

1. التعريف

يُقصد بعملية سحب البضائع في إطار التصدير النهائي، الإجراء الذي يُمكن المصرّح من الحصول على الحق في شحن بضاعته إلى الخارج، ولا يمكن منح رخصة السحب إلا بعد استيفاء شروط الدفع أو تقديم الضمان المتعلق بالحقوق والرسوم، واستكمال جميع المتطلبات التنظيمية الأخرى، مثل عمليات التفتيش على المطابقة والمراقبة الأمنية.

2. الأهداف

(1) الهدف الاقتصادي

تُمكن السرعة في إعطاء الإذن بسحب البضائع في تنويع الاقتصاد الوطني وكذا جلب عُملات أجنبية من خلال عمليات التصدير.

(2) الإدارة المثلى للمنصّات اللوجستية

من خلال تسريع عملية السحب، تتمكن كذلك المنصّات اللوجستية من تحسين استغلال مساحاتها، وتقليل التكاليف، وزيادة قدرتها التنافسية في التجارة الدولية.

3. المتدخلون

- رئيس المكتب الجمركي؛
- ضابط فرقة الجمارك؛
- رئيس التفتيش؛
- وكيل الجمارك المكلف بالمراقبة الشكلية للتصريحات المفصلة؛
- وكيل الجمارك بقسم المحاسبة؛
- رئيس فرقة سحب البضائع؛
- وكلاء فرقة المراقبة الجمركية؛
- وكلاء فرقة الرصيف؛
- وكيل محطة الحاويات أو الرصيف؛
- المصرّح لدى الجمارك.

4. الأساس القانوني

المواد 159، 160، 161، 162، 181، 229 من مدونة الجمارك.

5. وصف الإجراء

(1) تأشيرة مسؤولي المكتب

يقوم وكيل الجمارك بقسم المحاسبة بتسليم التصريح المفصل وإيصال الدفع وبيان التصفية وكذا الإذن برفع اليد (BAE) إلى رئيس قسم المعاينة قصد المصادقة عليه، وبعد قيامه بالمراجعة، يُحيل رئيس قسم المعاينة الملف إلى رئيس المكتب الجمركي لإجراء مراقبة ثانية ووضع تأشيرته الرسمية.

بعد ذلك، يسلم هذا الأخير لقسم المراقبة الشكلية ملف التصريح بكامله مع الإذن برفع اليد، فيقوم هذا الأخير بمنح الإذن بالرفع اليد إلى المصرّح لدى الجمارك.

يقوم المصرّح بدوره بتسليم هذا الإذن إلى وكيل الملاحة (المرسل البحري) لمتابعة عملية التصدير.

(2) عمليات التحقق من طرف فرقة الرصيف

يقدم وكيل الملاحة الإذن برفع اليد (BAE) وشهادة المعاينة إلى فرقة الرصيف الجمركية، ويقوم رئيس الفرقة بوضع تأشيرته على الإذن برفع اليد ثم يُسلمه إلى أحد عناصره من أجل التحقق من تطابق المعلومات الواردة في الوثائق مع بيانات الحاوية أو الطرود.

(3) بيان الحمولة عند التصدير

يقوم وكيل الملاحة بإعداد بيان حمولة التصدير عبر نظام SYDONIA بالنسبة للبضائع التي تم شحنها فعلياً على متن السفينة.

(4) مصادقة فرقة الرصيف على عملية "الخروج من التراب الجمركي"

تقوم فرقة الرصيف بالمصادقة داخل نظام SYDONIA على عملية الخروج من "التراب الجمركي" الخاصة بالبضائع المصدّرة.

(5) ترخيص مغادرة السفينة

يقدم وكيل الملاحة طلباً لمغادرة السفينة، مرفقاً ببيان الحمولة إلى رئيس المكتب الجمركي من أجل المراجعة والتأشير، وبعد المصادقة، يتم عرض الطلب في الوقت نفسه على ضابط الفرق وفرقة الرصيف من أجل إجراء الفحوص النهائية، قبل السماح للسفينة بالمغادرة.

مخطط تلخيصي لعملية الجمركة عند التصدير النهائي



حجز حاوية فارغة
تأشيرات المسؤولين وخروج الحاوية الفارغة
مراقبة تحميل الحاوية
تحرير المحضر وختم الحاوية
تسجيل وطباعة التصريح المفصل
إيداع التصريح المفصل
التحقق الوثائقي من التصريح المفصل
تصفية الرسوم وإعداد شهادة المعاينة
طباعة وتسليم "بيان التصفية"
تسديد الحقوق والرسوم (إن وجدت)
طباعة الإذن برفع اليد
تأشيرات مسؤولي المكتب الجمركي
تحقق فرقة الرصيف
إعداد بيان الحمولة الخاص بالتصدير
مصادقة نظام سيدونيا على عملية "الخروج من التراب"
ترخيص مغادرة السفينة

الملاحق

الملحق 1: المتدخلون في مسار عملية جمركة البضائع عند الاستيراد " الوضع للاستهلاك

الرقم	المتدخلون	رمز الإجراء				
		01 !	02 !	03 !	04 !	05 !
1	رئيس المكتب	*				*
2	ضابط الفرقة في حالة الميناء	*				
3	رئيس المعاينة			*		*
4	وكلاء فرقة الرصيف بالميناء/ وكلاء الفرقة المتواجدة بالمطار	*				
5	الوكيل العام لشركة الطيران/ الموكل البحري	*				
6	ربان السفينة أو قائد الطائرة	*				
7	وكيل الجمارك المكلف بالقبول الشكلي للتصريحات		*	*	*	*
8	ضابط التفقيش			*	*	
9	وكلاء فرقة المعاينة			*		
10	المصرح لدى الجمارك		*	*	*	*
11	وكيل المحطة			*		*
12	موظف القباضة بالخزينة العامة				*	
13	وكيل الجمارك التابع لمصلحة المحاسبة				*	*
14	رئيس فرقة سحب البضائع					*
15	الوكلاء التابعين لفرقة المراقبة الجمركية					*